

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

DISPOSITIVO PER USO ESTETICO NIPEC AFRODITE

Contratto n. / del / /

TRA

PHD SYSTEM S.R.L.

Sede legale: Via Rovetta 29 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)

P. IVA / C.F.: **04696530981**

Iscrizione R.E.A. di Brescia n.

In persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra

PEC Tel.

di seguito «**il Venditore**» o «**PHD SYSTEM**»

E

Ragione sociale / Nome e cognome

Sede legale / Residenza

Sede operativa (luogo di installazione)

P. IVA C.F. R.E.A.

In persona di in qualità di

PEC E-mail Tel.

Titolo abilitativo all'attività di estetista (L. 1/1990) n. del

di seguito «**l'Acquirente**» o «**il Cliente**»

congiuntamente «**le Parti**»

PREMESSO CHE

a) PHD SYSTEM progetta, commercializza e assiste dispositivi per uso estetico a marchio **NIPEC**, tra cui il sistema multifunzione **AFRODITE**;

b) l'Acquirente esercita professionalmente l'attività di centro estetico e dichiara di disporre del personale abilitato ai sensi della L. 1/1990 e della normativa regionale applicabile;

c) l'Acquirente ha visionato il dispositivo, ne ha valutato le caratteristiche tecniche e le destinazioni d'uso e lo ritiene idoneo alle proprie esigenze;

d) le Parti danno atto che il corretto funzionamento del dispositivo dipende in misura determinante dall'**uso conforme** e dalla **formazione certificata dell'operatore**, secondo lo **Standard NIPEC** che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato B);

e) il presente contratto è concluso tra operatori economici nell'esercizio della rispettiva attività d'impresa: **non si applica la disciplina consumeristica** di cui al D.Lgs. 206/2005.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 — Oggetto

1.1 Il Venditore vende e l'Acquirente acquista **n. 1 dispositivo per uso estetico NIPEC AFRODITE**, così identificato:

Voce	Dato
Modello / versione	AFRODITE
Numero di matricola	
Anno di produzione	
Stato	☐ Nuovo di fabbrica ☐ Ricondizionato

1.2 La dotazione di serie, gli accessori e i manipoli consegnati sono elencati nell'**Allegato A - Verbale di Consegna e Checklist T0**, sottoscritto dalle Parti all'atto della consegna.

1.3 Il dispositivo è destinato **esclusivamente a uso professionale estetico non medico**, da parte di personale abilitato e certificato ai sensi dell'Art. 6.

Art. 2 — Prezzo e modalità di pagamento

2.1 Il prezzo di vendita è convenuto in **€ 15.000,00** (quindicimila/00) **oltre IVA** di legge (22%), pari a **€ 18.300,00** IVA inclusa.

2.2 Il pagamento avviene come segue:

Voce	Importo	Scadenza
Anticipo alla sottoscrizione	€ + IVA	alla firma
Saldo dilazionato	€ + IVA	come da piano
N. rate mensili	n.	
Importo di ciascuna rata	€ (IVA inclusa)	
Decorrenza prima rata	il / /	
Scadenza rate successive	giorno di ogni mese	
Deposito cauzionale	€ (non produttivo di interessi)	alla firma

2.2-bis Il **deposito cauzionale** è infruttifero e viene **integralmente restituito** all'Acquirente al pagamento dell'ultima rata, ovvero, in caso di risoluzione, secondo l'Art. 4.5.

2.3 Modalità di pagamento: ☐ Bonifico bancario ☐ Addebito SEPA SDD ☐ Altro

IBAN del Venditore:

2.4 In caso di ritardato pagamento decorrono di diritto, senza necessità di costituzione in mora, gli **interessi moratori** di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta e alle spese di recupero documentate.

2.5 L'eventuale contestazione sul funzionamento del dispositivo **non legittima la sospensione** dei pagamenti, salvo diversa autorizzazione scritta del Venditore.

Art. 3 — Riserva di proprietà

3.1 Ai sensi degli **artt. 1523 e ss. c.c.**, l'Acquirente acquista la proprietà del dispositivo **soltanto con il pagamento integrale dell'ultima rata di prezzo**, IVA e accessori compresi.

3.2 I **rischi** di perimento, furto, smarrimento e deterioramento passano all'Acquirente **dal momento della consegna**.

3.3 Fino al saldo integrale l'Acquirente **non può**: alienare, conferire, dare in pegno, sublocare, cedere in uso a terzi né spostare il dispositivo dalla sede operativa indicata in epigrafe, senza **preventivo consenso scritto** del Venditore.

3.4 Fino al saldo l'Acquirente si obbliga a **mantenere assicurato** il dispositivo contro incendio, furto e danni accidentali per un massimale non inferiore al valore residuo, vincolando la polizza a favore del Venditore su richiesta di quest'ultimo, e a esibirne copia entro 15 giorni dalla consegna.

3.5 L'Acquirente si obbliga a comunicare senza indugio al Venditore ogni atto esecutivo o cautelare che colpisca il dispositivo, dichiarandone al pubblico ufficiale l'altrui proprietà.

Art. 4 — Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

4.1 Ai sensi dell'**art. 1525 c.c.**, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo a risoluzione; il ritardo comporta comunque gli effetti dell'Art. 2.4.

4.2 Il **mancato pagamento di due rate, anche non consecutive**, ovvero di una rata superiore all'ottava parte del prezzo, protratto per oltre **15 giorni** dal sollecito scritto, comporta la **decadenza dal beneficio del termine** (art. 1186 c.c.) e l'immediata esigibilità dell'intero residuo.

4.3 Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'**art. 1456 c.c.**, che il contratto si risolve di diritto, su comunicazione scritta del Venditore, in caso di: (i) inadempimento di cui all'Art. 4.2; (ii) violazione della riserva di proprietà (Art. 3.3); (iii) uso non conforme accertato ai sensi dell'Art. 7; (iv) utilizzo del dispositivo da parte di operatore non certificato; (v) manomissione o intervento tecnico da parte di soggetti non autorizzati.

4.4 In caso di risoluzione, il Venditore ha diritto alla **restituzione immediata** del dispositivo a spese dell'Acquirente.

4.5 Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 1526 c.c.**, le Parti convengono espressamente il seguente criterio di equo compenso per l'uso: **le rate corrisposte dall'Acquirente si intendono imputate a titolo di canone di noleggio**, nella misura di **€ 500,00 mensili oltre IVA** per ogni mese, anche parziale, di effettivo possesso del dispositivo, a decorrere dalla data di consegna e fino alla data di effettiva riconsegna.

4.6 Operata l'imputazione di cui all'Art. 4.5:

- l'**eventuale eccedenza** delle rate corrisposte rispetto ai canoni così maturati è **restituita** all'Acquirente;
- l'**eventuale differenza a debito** è dovuta dall'Acquirente al Venditore entro 15 giorni dalla riconsegna.

4.7 Il **deposito cauzionale** di cui all'Art. 2.2-bis è **restituito integralmente** all'Acquirente entro 30 giorni dalla riconsegna, **a condizione che il dispositivo sia restituito integro**,

completo di tutti gli accessori e in normale stato d'uso. In presenza di danni, mancanze o interventi non autorizzati, il Venditore **trattiene dalla cauzione l'importo del danno**, quantificato in contraddittorio o, in mancanza, sulla base del Listino di cui all'Allegato C e di perizia tecnica; se il danno eccede la cauzione, la differenza resta a carico dell'Acquirente.

4.8 Lo stato del dispositivo è verificato in contraddittorio mediante **Verbale di Riconsegna**, redatto sul modello dell'Allegato A. Resta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 — Consegna, installazione e collaudo

5.1 Consegna presso la sede operativa dell'Acquirente entro il / / , salvo cause non imputabili al Venditore.

5.2 Le spese di **trasporto, consegna e installazione** sono **integralmente a carico del Venditore** e si intendono comprese nel prezzo di cui all'Art. 2.1.

5.3 L'Acquirente predispone a propria cura e spese il **luogo di installazione a norma** (impianto elettrico conforme, messa a terra, spazi, aerazione, alimentazione dedicata V / A).

5.4 All'atto della consegna le Parti sottoscrivono il **Verbale di Consegna e Checklist T0 (Allegato A)**, che vale come collaudo positivo e accettazione del bene salvo vizi occulti.

Art. 6 — Formazione e certificazione dell'operatore

6.1 Il Venditore eroga il percorso formativo dello Standard NIPEC, articolato in:

Tappa	Contenuto	Modalità
T0	Giornata di formazione con Beauty Trainer NIPEC presso il centro dell'Acquirente — consegna pratica, addestramento sull'uso e sui protocolli	in presenza, inclusa nel prezzo
T+7	Sessione di verifica e correzione	videocall
T+21	Approfondimento protocolli	online
T+45	Esame finale (test 20 domande, soglia 80%)	online

6.2 Il superamento dell'esame dà luogo al **Certificato Operatore**, di validità **12 mesi**, rinnovabile.

6.3 L'Acquirente nomina un **Referente Unico** per il centro, indicato in, responsabile dei rapporti con l'assistenza e della tenuta del Registro Operatori.

6.4 **L'uso del dispositivo è riservato a operatori in possesso di Certificato in corso di validità.** L'uso da parte di operatore non certificato costituisce uso non conforme ai sensi dell'Art. 7 e fa decadere la garanzia sui danni conseguenti.

6.5 **Formazione inclusa nel prezzo.** Il corrispettivo di cui all'Art. 2.1 comprende **una giornata di formazione in presenza** presso la sede operativa dell'Acquirente, erogata da un **Beauty Trainer NIPEC**, estesa a tutti gli operatori del centro presenti in tale giornata, oltre alle sessioni T+7, T+21 e all'esame T+45.

6.6 Sessioni di approfondimento (facoltative, a pagamento). Su richiesta dell'Acquirente il Venditore eroga sessioni di approfondimento alle seguenti condizioni:

Formula	Corrispettivo (oltre IVA)
Sessione di approfondimento — per singolo operatore	€ 150,00
Sessione di approfondimento — per centro (tutti gli operatori)	€ 250,00

6.7 Eventuali giornate di formazione in presenza ulteriori rispetto a quella inclusa all'Art. 6.5 sono concordate per iscritto e fatturate a parte, oltre alle spese di trasferta.

Art. 7 — Uso conforme

7.1 L'Acquirente si obbliga a utilizzare il dispositivo secondo il manuale d'uso e la **Card Operativa delle Regole (Allegato B)**, che dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

7.2 Costituiscono in particolare **uso non conforme**: l'impiego di gel o consumabili non conformi alle specifiche; l'applicazione eccessiva di gel sul manipolo vacuum; l'uso in assenza di gel conduttivo; il funzionamento continuativo oltre i tempi indicati; gli urti, le cadute e la movimentazione impropria; la pulizia con prodotti non ammessi; ogni intervento tecnico non autorizzato.

7.3 Il Venditore effettua un **presidio mensile** (videocall di ca. 10 minuti) per verificare lo stato d'uso e intercettare precocemente il degrado dei componenti. L'Acquirente si obbliga a rendersi disponibile.

Art. 8 — Garanzia

8.1 Il Venditore garantisce il dispositivo esente da difetti di conformità e vizi per **12 (dodici) mesi** dalla data di consegna risultante dal Verbale di cui all'Art. 5.4, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.

8.2 **A pena di decadenza**, i vizi devono essere denunciati per iscritto (PEC o raccomandata) entro **8 giorni** dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.

8.3 La garanzia dà diritto, a scelta del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione della parte difettosa, con esclusione di ogni altra pretesa.

8.4 **Sono esclusi dalla garanzia**: le parti soggette a usura e i materiali di consumo di cui all'Art. 9; i danni da uso non conforme (Art. 7); i danni da urto, caduta, liquidi, sovratensione o impianto elettrico non a norma; gli interventi eseguiti da terzi non autorizzati; il normale decadimento prestazionale dei componenti a vita utile definita.

8.5 Le Parti danno atto che alcuni componenti hanno **vita utile predeterminata** e la loro sostituzione non costituisce difetto:

Componente	Vita utile indicativa	Onere
Tubo manipolo cavitazione	vita biologica del componente	Acquirente
Manipoli (tutti)	soggetti a usura	Acquirente
Manipolo / clessidra vacuum	soggetti a usura e intasamento	Acquirente

Art. 9 — Materiali di consumo e parti soggette a usura

9.1 Sono **integralmente a carico dell'Acquirente**, sia in garanzia sia fuori garanzia: **i manipoli, il tubo del manipolo vacuum, la clessidra vacuum, il gel conduttivo** e ogni altro materiale di consumo interno al macchinario.

9.2 I relativi prezzi sono indicati nel **Listino Ricambi e Consumabili (Allegato C)**, aggiornabile annualmente dal Venditore con preavviso di 30 giorni.

9.3 Prezzi in vigore alla data di sottoscrizione:

Ricambio / consumabile	Prezzo (oltre IVA)
Tubo manipolo (cavitazione / vacuum)	€ 200,00
Manipolo (cad.)	€ 300,00
Gel conduttivo	come da Allegato C

9.4 I prezzi di cui all'Art. 9.3 sono impegnativi per **12 mesi** dalla sottoscrizione; successivamente valgono i prezzi del Listino aggiornato (Allegato C).

Art. 10 — Assistenza tecnica

10.1 Numero unico di assistenza NIPEC: **351 846 6025**. Canale scritto:

10.2 Presa in carico entro ore lavorative dalla segnalazione. Intervento/spedizione entro giorni lavorativi.

10.3 In caso di fermo macchina non riconducibile a uso non conforme, il Venditore può fornire un **dispositivo sostitutivo temporaneo («muletto»)** alle condizioni di cui all'Allegato B, con montaggio a cura dell'Acquirente secondo la procedura video fornita. Costo del servizio muletto fuori garanzia: €

10.4 Interventi fuori garanzia: diritto di chiamata € , manodopera € /ora, oltre ricambi e trasferta.

Art. 11 — Obblighi e responsabilità dell'Acquirente

11.1 L'Acquirente è **unico responsabile** dei trattamenti eseguiti sulla propria clientela, della raccolta dei consensi informati, della valutazione delle controindicazioni e del rispetto della normativa in materia di attività di estetista, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e protezione dei dati.

11.2 L'Acquirente tiene il **Registro Operatori** e conserva la documentazione di trattamento secondo la normativa applicabile.

11.3 Il Venditore non risponde in alcun caso dei danni derivanti da trattamenti eseguiti dall'Acquirente o da suoi collaboratori.

Art. 12 — Limitazione di responsabilità

12.1 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Venditore per qualsiasi titolo connesso al presente contratto **non può eccedere il prezzo pagato** dall'Acquirente.

12.2 È in ogni caso escluso il risarcimento di **danni indiretti**, mancato guadagno, perdita di clientela o di avviamento e fermo attività.

Art. 13 — Riservatezza e trattamento dei dati

13.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservati protocolli, materiali formativi, listini e know-how ricevuti, che restano di proprietà esclusiva del Venditore.

13.2 I dati personali sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per le sole finalità contrattuali; informativa consegnata e sottoscritta separatamente.

Art. 14 — Legge applicabile e foro competente

14.1 Il contratto è regolato dalla **legge italiana**.

14.2 Per ogni controversia è **esclusivamente competente il Foro di Brescia**, con esclusione di ogni foro concorrente.

Art. 15 — Disposizioni finali

15.1 Il contratto, con i suoi Allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti e supera ogni intesa precedente.

15.2 Ogni modifica deve rivestire **forma scritta** a pena di nullità.

15.3 L'eventuale tolleranza di inadempimenti non costituisce rinuncia ai diritti contrattuali.

15.4 L'invalidità di una singola clausola non travolge il contratto (art. 1419, c. 2, c.c.).

15.5 Allegati:

- **Allegato A** - Verbale di Consegna e Checklist T0
 - **Allegato B** - Protocollo di Certificazione Operatore + Card Operativa delle Regole (Uso Conforme e Assistenza)
 - **Allegato C** - Listino Ricambi e Consumabili
 - **Allegato D** - Informativa privacy
-

Luogo e data, / /

Il Venditore — PHD SYSTEM S.R.L.	L'Acquirente
.....	

Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

L'Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificamente, previa attenta rilettura, le seguenti clausole:

Art. 2.4 (interessi di mora e spese) - **Art. 2.5** (divieto di sospensione dei pagamenti) - **Art. 3** (riserva di proprietà, divieti di disposizione, obbligo assicurativo) - **Art. 4** (decadenza dal beneficio del termine, clausola risolutiva espressa, imputazione delle rate a canone di noleggio, trattenuta sulla cauzione per danni) - **Art. 7** (uso conforme e presidio mensile) - **Art. 8** (termini e limiti di garanzia, decadenza per denuncia tardiva, esclusioni) - **Art. 9** (oneri per consumabili e parti di usura) - **Art. 11** (responsabilità dell'Acquirente) - **Art. 12** (limitazione di responsabilità) - **Art. 14.2** (foro esclusivo di Brescia).

Luogo e data, / /

L'Acquirente